

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 319/2534 สำนัก นโยบาย และ แผน มหาดไทย

โจทก์

นาย ทอง ไส นิยม กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์มีหน้าที่จัดหา ติดตั้ง ครอบครอง ดูแลและรักษาสัญญาณไฟจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยเมื่อจำเลยที่ 1 กระทำละเมิด ทำให้สัญญาณไฟจราจรในขณะอยู่ในความครอบครองของโจทก์เสียหาย แม้โจทก์จะไม่ใช่เจ้าของโจทก์ก็ต้องทำการจัดหา ติดตั้งและบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจรนั้นให้มีสภาพดีเช่นเดิมตามหน้าที่ โจทก์ย่อมเสียหายจากการกระทำละเมิด จึงมีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เป็นส่วนราชการมีฐานะเทียบเท่ากรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่จัดหาติดตั้งครอบครองดูแลรักษาสัญญาณไฟจราจรในเขตกรุงเทพมหานครจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 เป็นผู้ประกอบการขนส่ง และเป็นผู้ครอบครองควบคุมดูแลรถยนต์บรรทุกคันที่จำเลยที่ 1 ขับขณะเกิดเหตุ จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 2 ไว้ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2528 จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกแล่นออกทางเดินรถของตนขึ้นไปชนขอบถนนแล้วเลยไปชนขั้วสัญญาณไฟจราจร

หมายเลขที่ 125 ดัน ที่ 7 ของโจทก์เป็นเหตุให้ชุมนุมสัญญาณไฟจราจรดังกล่าวแตกหัก
ชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2528 จนถึงวันฟ้องแก่โจทก์
เป็นเงิน 20,920.85 บาท กับให้ชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงิน
19,518 บาทนับถัดจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ขาด
นัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา จำเลยที่ 3 ให้การว่าโจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของผู้
ครอบครองและไม่ได้เป็นผู้จัดหาติดตั้ง ชุมสัญญาณไฟจราจรหมายเลขที่ 125 ดันที่
7 จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดใช้ค่า
เสียหายเป็นเงิน 19,518 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันที่
20 เมษายน 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ทั้งนี้ดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง
ต้องไม่เกิน 1,402.85 บาท จำเลยที่ 3 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยที่ 3
ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่าโจทก์มีหน้าที่จัดหา ติดตั้ง
ครอบครอง ดูแล และรักษาสัญญาณไฟจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ตามคำสั่งของ
กระทรวงมหาดไทยที่ 465/2521 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2521 และเมื่อวันที่ 20
เมษายน 2528 จำเลยที่ 1 ลูกจ้างของจำเลยที่ 2 ได้กระทำละเมิดขับรถยนต์บรรทุก
ในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 ชนสัญญาณไฟจราจรที่โจทก์ครอบครองดูแลรักษาอยู่
เสียหาย จำเลยที่ 3 เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์บรรทุกดังกล่าวไว้จากจำเลยที่ 2
ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีเพียงว่า โจทก์ซึ่งมีหน้าที่เพียง จัดหา ติดตั้ง ครอบครองดูแล
และรักษาสัญญาณไฟจราจรดังกล่าวมีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสาม
หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อจำเลยที่ 1 กระทำละเมิดทำให้สัญญาณไฟจราจรใน
ขณะอยู่ในความครอบครองของโจทก์ต้องเสียหายแม้โจทก์จะไม่ใช่เจ้าของสัญญาณ

ไฟจราจรดังกล่าว โจทก์ก็ต้องทำการจัดหา ติดตั้ง และบำรุงรักษาสัญญาณไฟ
จราจรที่ต้องเสียหายนั้นให้มีสภาพดีเช่นเดิมตามหน้าที่ โจทก์จึงเสียหายจากการกระ
ทำละเมิดของจำเลยที่ 1 เมื่อจำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องร่วมรับผิดชอบในการกระทำละเมิด
ของจำเลยที่ 1 ตามกฎหมาย โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องคดีนี้"

พิพากษายืน

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงฆ์-ชลิต ประไพศาล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>